



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm);**
2. Tempat lahir : Bapinang (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/01 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembaga No. 1 Lapas Kelas II B Sampit
RT 039 RW 014 Kelurahan Sawahan
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAHMAN Bin CALON (Alm);**
2. Tempat lahir : Kapuk (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/08 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarpatim KM 35 RT 003 RW 001 Desa
Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026 ;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 Maret 2026 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Mei 2026;

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Advokat yaitu Romdlon Ibnu Munir, S.H., Budi Prasojo, S.H., Akhmad Rofiq, S.H., dan Dino Utomo, S.H., yang merupakan Para Advokat pada kantor hukum Romdlon, Akhmad and Partners, beralamat di Jl. Mufakat I Gg. Berkah 2, No. 6B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov Kalimantan Tengah, Email: raplawfirmky@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register Nomor 75/SK.KH/II/2026/PN Spt tanggal 19 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 53/Pid.B/2026/PN.Spt tanggal 12 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2026/PN.Spt, tanggal 12 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) Dan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) masing - masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana, Melakukan Penganiayaan Berat Dengan Rencana Lebih Dahulu"*, melanggar Pasal 469 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) Dan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) masing - masing dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) dan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban RUDI HARISATU sejumlah Rp. 74.842.091,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak membayar restitusi maka akan dilakukan penyitaan harta kekayaan masing-masing Terdakwa untuk dilelang guna memenuhi pembayaran restitusi sesuai ketentuan undang-undang, dan apabila harta kekayaan masing-masing Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar biaya restitusi, maka masing-masing Terdakwa dikenai pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki XL 7 warna Hitam tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Saksi M. Ridho Ruswandi Bin Rudi Harisatu

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan di persidangan oleh Para Terdakwa dan Advokatnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Rifandi Bin Calon (ALM) dan Terdakwa II Rahman Bin Calon (ALM) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa I Rahmat Rifandi Bin Calon (ALM) dan Terdakwa II Rahman Bin Calon (ALM) oleh karena itu dengan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Melepaskan Terdakwa I Rahmat Rifandi Bin Calon (ALM) dan Terdakwa II Rahman Bin Calon (ALM) dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Menolak Tuntutan Restitusi Saksi Korban RUDI HARISATU sejumlah Rp. 74.842.091,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah)
5. Menyatakan agar barang bukti berupa
1 (satu) unit mobil Merk Suzuki XL 7 warna Hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Saksi M. Ridho Ruswandi Bin Rudi Harisatu;
6. Mengembalikan Harkat, martabat dan nama baik Terdakwa I Rahmat Rifandi Bin Calon (ALM) dan Terdakwa II Rahman Bin Calon (ALM);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa dan Advokatnya yang pada pokoknya bahwa seluruh pokok-pokok pembelaan yang tertulis pada Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Advokat Para Terdakwa tidak memiliki dasar hukum sehingga Nota Pembelaan (*Pleidoi*) para advokat adalah wajib untuk dikesampingkan / ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap berpegang teguh pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Advokatnya secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM – 03 /KOTIM/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat pada Depan Rumah Sdr. IMOK PAPI Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya “Dengan Terang-Terangan Atau Di Muka Umum Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa RAHMAT mengajak terdakwa RAHMAN untuk bermain Judi Dadu di Pasar Malam Kamis yang berlokasi di Desa Tangar Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya kedua terdakwa tersebut berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol untuk pergi mencari makan terlebih dahulu kemudian setelah itu menuju tempat bermain Judi Dadu, setelah tiba di lokasi terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAN bermain judi dadu hingga pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa RAHMAT pulang ke rumah sedangkan terdakwa RAHMAN tetap meneruskan bermain judi.
- Berlanjut pada keesokan pagi, yakni pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa RAHMAT mendengar kabar mengenai terdakwa RAHMAN telah kalah bermain judi dan berhutang kepada bandar judi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan STNK Mobil, kemudian terdakwa RAHMAT pergi menjemput terdakwa RAHMAN di lokasi permainan Judi Dadu dan di lokasi tersebut terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN bertemu dengan Saksi RUDI HARISATU, kemudian saksi RUDI HARISATU memperingatkan terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN agar tidak lagi meminta uang untuk bermain judi kepada orang-orang Desa Tangar, kemudian terdakwa RAHMAN berkata “TUNGGU SAYA BERMAIN DAN TUNGGU ANAK BUAH SAYA ANTAR DUIT, JANGAN DULU BERHENTI BERMAIN KALAU NGGAK NANTI BISA RIBUT, HIDUP SEKALI MATI SEKALI APA YANG DITAKUTI”, kemudian Saksi RUDI HARISATU membalas perkataan tersebut dengan berkata “KALU MATI SEKALI HIDUP SEKALI SAYANGI UMUR, JAGA-JAGA KALO OMONG”, selanjutnya Saksi RUDI HARISATU pergi meninggalkan lokasi tersebut, karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi RUDI HARISATU kemudian terdakwa RAHMAN mengajak terdakwa RAHMAT untuk mendatangi Saksi RUDI HARISATU guna balas dendam serta meminta penjelasan mengenai perkataannya tersebut, selanjutnya terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi dengan menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol hingga akhirnya saat melintas di

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat saksi RUDI HARISATU sedang duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan saksi IMOK PAPI di depan rumah saksi IMOK PAPI, selanjutnya terdakwa RAHMAN membelokkan mobil menuju arah Saksi RUDI HARISATU kemudian mempercepat laju mobil hingga kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi RUDI HARISATU sehingga membuat Saksi RUDI HARISATU terpental dan membuat dinding rumah saksi IMOK PAPI jebol akibat bertabrakan dengan mobil, saksi IMOK PAPI yang menyaksikan kejadian tersebut bersembunyi ketakutan di dalam rumahnya dan hanya mengintip dari celah dinding kamarnya, kemudian saksi IMOK PAPI melihat terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN keluar dari dalam mobil dan masing-masing terdakwa telah memegang sebilah senjata tajam jenis Mandau, kemudian Saksi RUDI HARISATU melarikan diri ke samping rumah dan dikejar oleh terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN, sambil berlari terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAT menebaskan Mandau ke arah badan dan tangan Saksi RUDI HARISATU hingga membuat saksi RUDI HARISATU jatuh tersungkur, kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi RUDI HARISATU kembali menerima tebasan mandau di bagian kepala dan tangan secara berulang kali hingga membuat saksi RUDI HARISATU hanya bisa menahan kesakitan sambil memejamkan mata, setelah itu terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi, selanjutnya saksi IMOK PAPI keluar dari rumah untuk melihat keadaan, kemudian saksi IMOK PAPI melihat Saksi RUDI HARISATU dalam keadaan tergeletak lemah tidak berdaya dan terluka parah akibat luka tebasan di sekujur tubuh utamanya pada bagian badan, kepala dan tangan kanan, kemudian saksi IMOK PAPI berteriak minta tolong dan teriakan itu didengar dan ditanggapi oleh Sdr. ANJAS, kemudian Sdr. ANJAS segera memanggil saksi RIDHO yang merupakan anak laki-laki dari Saksi RUDI HARISATU, kemudian Saksi RUDI HARISATU segera dibawa menuju Klinik PT. BSK 1 untuk diberikan pertolongan pertama dan kemudian Saksi RUDI HARISATU dilarikan menuju RSUD Dr. Murjani Sampit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut.

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang diterbitkan RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor : 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani dr. Kholisah Mardiyah, adapun hasil pemeriksaan visum yang dilakukan terhadap Saksi RUDI HARISATU adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar
Kepala : - Daerah rambut pada samping kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk segitiga, membentuk sudut kurang lebih lima puluh derajat dengan Panjang lima sentimeter. - Pada depan kepala enam sentimeter dari pangkal hidung dan garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dinding luka bersih, dasar otot berukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter, bila dirapatkan luka melingkar memanjang sampai ke pelipis kanan.
Wajah : - Pada kelopak mata kanan terdapat lebam biru kehitaman - Dilakukan CT Scan Kepala, didapatkan udara di dalam otak, patah tulang dahi, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan, pendarahan pada rongga sinus pada wajah depan (maxilla).
Anggota Gerak Atas : - Lengan kanan bawah tepat diatas siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka tajam, dasar tulang berukuran sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter

Kesimpulan
Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan / digerakkan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat pada Depan Rumah Sdr. IMOK PAPI Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Dengan Terang-Terangan Atau Di Muka Umum Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, Mengakibatkan Luka Berat"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa RAHMAT mengajak terdakwa RAHMAN untuk bermain Judi Dadu di Pasar Malam Kamis yang berlokasi di Desa Tangar Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya kedua terdakwa tersebut berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol untuk pergi mencari makan terlebih dahulu kemudian setelah itu menuju tempat bermain Judi Dadu, setelah tiba di lokasi terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAN bermain judi dadu hingga pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa RAHMAT pulang ke rumah sedangkan terdakwa RAHMAN tetap meneruskan bermain judi.
- Berlanjut pada keesokan pagi, yakni pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa RAHMAT mendengar kabar mengenai terdakwa RAHMAN telah kalah bermain judi dan berhutang kepada bandar judi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan STNK Mobil, kemudian terdakwa RAHMAT pergi menjemput terdakwa RAHMAN di lokasi permainan Judi Dadu dan di lokasi tersebut terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN bertemu dengan Saksi RUDI HARISATU, kemudian saksi RUDI HARISATU memperingatkan terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN agar tidak lagi meminta uang untuk bermain judi kepada orang-orang Desa Tangar, kemudian terdakwa RAHMAN berkata *"TUNGGU SAYA BERMAIN DAN TUNGGU ANAK BUAH SAYA ANTAR DUIT, JANGAN DULU BERHENTI BERMAIN KALAU NGGAK NANTI BISA RIBUT, HIDUP SEKALI MATI SEKALI APA YANG DITAKUTI"*, kemudian Saksi RUDI HARISATU

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



membalas perkataan tersebut dengan berkata “KALU MATI SEKALI HIDUP SEKALI SAYANGI UMUR, JAGA-JAGA KALO OMONG”, selanjutnya Saksi RUDI HARISATU pergi meninggalkan lokasi tersebut, karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi RUDI HARISATU kemudian terdakwa RAHMAN mengajak terdakwa RAHMAT untuk mendatangi Saksi RUDI HARISATU guna balas dendam serta meminta penjelasan mengenai perkataannya tersebut, selanjutnya terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi dengan menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol hingga akhirnya saat melintas di Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat saksi RUDI HARISATU sedang duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan saksi IMOK PAPI di depan rumah saksi IMOK PAPI, selanjutnya terdakwa RAHMAN membelokkan mobil menuju arah Saksi RUDI HARISATU kemudian mempercepat laju mobil hingga kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi RUDI HARISATU sehingga membuat Saksi RUDI HARISATU terpejal dan membuat dinding rumah saksi IMOK PAPI jebol akibat bertabrakan dengan mobil, saksi IMOK PAPI yang menyaksikan kejadian tersebut bersembunyi ketakutan di dalam rumahnya dan hanya mengintip dari celah dinding kamarnya, kemudian saksi IMOK PAPI melihat terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN keluar dari dalam mobil dan masing-masing terdakwa telah memegang sebilah senjata tajam jenis Mandau, kemudian Saksi RUDI HARISATU melarikan diri ke samping rumah dan dikejar oleh terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN, sambil berlari terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAT menebaskan Mandau ke arah badan dan tangan Saksi RUDI HARISATU hingga membuat saksi RUDI HARISATU jatuh tersungkur, kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi RUDI HARISATU kembali menerima tebasan mandau di bagian kepala dan tangan secara berulang kali hingga membuat saksi RUDI HARISATU hanya bisa menahan kesakitan sambil memejamkan mata, setelah itu terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi, selanjutnya saksi IMOK PAPI keluar dari rumah untuk melihat keadaan, kemudian saksi IMOK PAPI melihat Saksi RUDI HARISATU dalam keadaan tergeletak lemah tidak berdaya dan terluka parah akibat luka

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



tebasan di sekujur tubuh utamanya pada bagian badan, kepala dan tangan kanan, kemudian saksi IMOK PAPI berteriak minta tolong dan teriakan itu didengar dan ditanggapi oleh Sdr. ANJAS, kemudian Sdr. ANJAS segera memanggil saksi RIDHO yang merupakan anak laki-laki dari Saksi RUDI HARISATU, kemudian Saksi RUDI HARISATU segera dibawa menuju Klinik PT. BSK 1 untuk diberikan pertolongan pertama dan kemudian Saksi RUDI HARISATU dilarikan menuju RSUD Dr. Murjani Sampit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang diterbitkan RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor : 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani dr. Kholisah Mardiyah, adapun hasil pemeriksaan visum yang dilakukan terhadap Saksi RUDI HARISATU adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar
Kepala : - Daerah rambut pada samping kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk segitiga, membentuk sudut kurang lebih lima puluh derajat dengan Panjang lima sentimeter. - Pada depan kepala enam sentimeter dari pangkal hidung dan garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dinding luka bersih, dasar otot berukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter, bila dirapatkan luka melingkar memanjang sampai ke pelipis kanan.
Wajah : - Pada kelopak mata kanan terdapat lebam biru kehitaman - Dilakukan CT Scan Kepala, didapatkan udara di dalam otak, patah tulang dahi, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan, pendarahan pada rongga sinus pada wajah depan (maxilla).
Anggota Gerak Atas : - Lengan kanan bawah tepat diatas siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka tajam, dasar tulang berukuran sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter

Kesimpulan
Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian



badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan / digerakkan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat pada Depan Rumah Sdr. IMOK PAPI Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Sejabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana, Melakukan Penganiayaan Berat Dengan Rencana Lebih Dahulu"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa RAHMAT mengajak terdakwa RAHMAN untuk bermain Judi Dadu di Pasar Malam Kamis yang berlokasi di Desa Tangar Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya kedua terdakwa tersebut berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol untuk pergi mencari makan terlebih dahulu kemudian setelah itu menuju tempat bermain Judi Dadu, setelah tiba di lokasi terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAN bermain judi dadu hingga pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa RAHMAT pulang ke rumah sedangkan terdakwa RAHMAN tetap meneruskan bermain judi.
- Berlanjut pada keesokan pagi, yakni pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa RAHMAT mendengar kabar mengenai terdakwa RAHMAN telah kalah bermain judi dan berhutang kepada bandar judi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan STNK Mobil, kemudian terdakwa RAHMAT pergi menjemput terdakwa RAHMAN di lokasi permainan Judi Dadu dan di lokasi tersebut terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN bertemu

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



dengan Saksi RUDI HARISATU, kemudian saksi RUDI HARISATU memperingatkan terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN agar tidak lagi meminta uang untuk bermain judi kepada orang-orang Desa Tangar, kemudian terdakwa RAHMAN berkata "TUNGGU SAYA BERMAIN DAN TUNGGU ANAK BUAH SAYA ANTAR DUIT, JANGAN DULU BERHENTI BERMAIN KALAU NGGAK NANTI BISA RIBUT, HIDUP SEKALI MATI SEKALI APA YANG DITAKUTI", kemudian Saksi RUDI HARISATU membalas perkataan tersebut dengan berkata "KALU MATI SEKALI HIDUP SEKALI SAYANGI UMUR, JAGA-JAGA KALO OMONG", selanjutnya Saksi RUDI HARISATU pergi meninggalkan lokasi tersebut, karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi RUDI HARISATU kemudian terdakwa RAHMAN mengajak terdakwa RAHMAT untuk mendatangi Saksi RUDI HARISATU guna balas dendam serta meminta penjelasan mengenai perkataannya tersebut, selanjutnya terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi dengan menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol hingga akhirnya saat melintas di Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat saksi RUDI HARISATU sedang duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan saksi IMOK PAPI di depan rumah saksi IMOK PAPI, selanjutnya terdakwa RAHMAN membelokkan mobil menuju arah Saksi RUDI HARISATU kemudian mempercepat laju mobil hingga kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi RUDI HARISATU sehingga membuat Saksi RUDI HARISATU terpeleset dan membuat dinding rumah saksi IMOK PAPI jebol akibat bertabrakan dengan mobil, saksi IMOK PAPI yang menyaksikan kejadian tersebut bersembunyi ketakutan di dalam rumahnya dan hanya mengintip dari celah dinding kamarnya, kemudian saksi IMOK PAPI melihat terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN keluar dari dalam mobil dan masing-masing terdakwa telah memegang sebilah senjata tajam jenis Mandau, kemudian Saksi RUDI HARISATU melarikan diri ke samping rumah dan dikejar oleh terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN, sambil berlari terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAT menebakkan Mandau ke arah badan dan tangan Saksi RUDI HARISATU hingga membuat saksi RUDI HARISATU jatuh tersungkur, kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi RUDI HARISATU kembali menerima tebasan mandau di bagian kepala dan tangan secara berulang kali hingga membuat saksi

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



RUDI HARISATU hanya bisa menahan kesakitan sambil memejamkan mata, setelah itu terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi, selanjutnya saksi IMOK PAPI keluar dari rumah untuk melihat keadaan, kemudian saksi IMOK PAPI melihat Saksi RUDI HARISATU dalam keadaan tergeletak lemah tidak berdaya dan terluka parah akibat luka tebasan di sekujur tubuh utamanya pada bagian badan, kepala dan tangan kanan, kemudian saksi IMOK PAPI berteriak minta tolong dan teriakan itu didengar dan ditanggapi oleh Sdr. ANJAS, kemudian Sdr. ANJAS segera memanggil saksi RIDHO yang merupakan anak laki-laki dari Saksi RUDI HARISATU, kemudian Saksi RUDI HARISATU segera dibawa menuju Klinik PT. BSK 1 untuk diberikan pertolongan pertama dan kemudian Saksi RUDI HARISATU dilarikan menuju RSUD Dr. Murjani Sampit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang diterbitkan RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor : 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani dr. Kholisah Mardiyah, adapun hasil pemeriksaan visum yang dilakukan terhadap Saksi RUDI HARISATU adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar
Kepala : - Daerah rambut pada samping kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk segitiga, membentuk sudut kurang lebih lima puluh derajat dengan Panjang lima sentimeter. - Pada depan kepala enam sentimeter dari pangkal hidung dan garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dinding luka bersih, dasar otot berukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter, bila dirapatkan luka melingkar memanjang sampai ke pelipis kanan.
Wajah : - Pada kelopak mata kanan terdapat lebam biru kehitaman - Dilakukan CT Scan Kepala, didapatkan udara di dalam otak, patah tulang dahi, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan, pendarahan pada rongga sinus pada wajah depan

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



(maxilla).
Anggota Gerak Atas :
- Lengan kanan bawah tepat diatas siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka tajam, dasar tulang berukuran sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter
Kesimpulan
Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan / digerakkan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 469 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I (Satu) RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II (Dua) RAHMAN Bin CALON (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat pada Depan Rumah Sdr. IMOK PAPI Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percobaan Melakukan Tindak Pidana Merampas Nyawa Orang Lain". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa RAHMAT mengajak terdakwa RAHMAN untuk bermain Judi Dadu di Pasar Malam Kamis yang berlokasi di Desa Tangar Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya kedua terdakwa tersebut berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol untuk pergi mencari makan terlebih dahulu kemudian setelah itu menuju tempat bermain Judi Dadu, setelah tiba di lokasi terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAN bermain judi dadu hingga pukul 22.00 WIB, kemudian terdakwa RAHMAT pulang ke rumah sedangkan terdakwa RAHMAN tetap meneruskan bermain judi.
- Berlanjut pada keesokan pagi, yakni pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa RAHMAT mendengar

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



kabar mengenai terdakwa RAHMAN telah kalah bermain judi dan berhutang kepada bandar judi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan STNK Mobil, kemudian terdakwa RAHMAT pergi menjemput terdakwa RAHMAN di lokasi permainan Judi Dadu dan di lokasi tersebut terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN bertemu dengan Saksi RUDI HARISATU, kemudian saksi RUDI HARISATU memperingatkan terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN agar tidak lagi meminta uang untuk bermain judi kepada orang-orang Desa Tangar, kemudian terdakwa RAHMAN berkata "TUNGGU SAYA BERMAIN DAN TUNGGU ANAK BUAH SAYA ANTAR DUIT, JANGAN DULU BERHENTI BERMAIN KALAU NGGAK NANTI BISA RIBUT, HIDUP SEKALI MATI SEKALI APA YANG DITAKUTI", kemudian Saksi RUDI HARISATU membalas perkataan tersebut dengan berkata "KALU MATI SEKALI HIDUP SEKALI SAYANGI UMUR, JAGA-JAGA KALO OMONG", selanjutnya Saksi RUDI HARISATU pergi meninggalkan lokasi tersebut, karena merasa tersinggung dengan perkataan Saksi RUDI HARISATU kemudian terdakwa RAHMAN mengajak terdakwa RAHMAT untuk mendatangi Saksi RUDI HARISATU guna balas dendam serta meminta penjelasan mengenai perkataannya tersebut, selanjutnya terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi dengan menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol hingga akhirnya saat melintas di Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002 Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat saksi RUDI HARISATU sedang duduk diatas sepeda motor sambil mengobrol dengan saksi IMOK PAPI di depan rumah saksi IMOK PAPI, selanjutnya terdakwa RAHMAN membelokkan mobil menuju arah Saksi RUDI HARISATU kemudian mempercepat laju mobil hingga kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi RUDI HARISATU sehingga membuat Saksi RUDI HARISATU terpental dan membuat dinding rumah saksi IMOK PAPI jebol akibat bertabrakan dengan mobil, saksi IMOK PAPI yang menyaksikan kejadian tersebut bersembunyi ketakutan di dalam rumahnya dan hanya mengintip dari celah dinding kamarnya, kemudian saksi IMOK PAPI melihat terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN keluar dari dalam mobil dan masing-masing terdakwa telah memegang sebilah senjata tajam jenis Mandau, kemudian Saksi RUDI HARISATU melarikan diri ke samping rumah dan dikejar oleh terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN, sambil berlari

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



terdakwa RAHMAN dan terdakwa RAHMAT menebaskan Mandau ke arah badan dan tangan Saksi RUDI HARISATU hingga membuat saksi RUDI HARISATU jatuh tersungkur, kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi RUDI HARISATU kembali menerima tebasan mandau di bagian kepala dan tangan secara berulang kali hingga membuat saksi RUDI HARISATU hanya bisa menahan kesakitan sambil memejamkan mata, setelah itu terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah terdakwa RAHMAT dan terdakwa RAHMAN pergi, selanjutnya saksi IMOK PAPI keluar dari rumah untuk melihat keadaan, kemudian saksi IMOK PAPI melihat Saksi RUDI HARISATU dalam keadaan tergeletak lemah tidak berdaya dan terluka parah akibat luka tebasan di sekujur tubuh utamanya pada bagian badan, kepala dan tangan kanan, kemudian saksi IMOK PAPI berteriak minta tolong dan teriakan itu didengar dan ditanggapi oleh Sdr. ANJAS, kemudian Sdr. ANJAS segera memanggil saksi RIDHO yang merupakan anak laki-laki dari Saksi RUDI HARISATU, kemudian Saksi RUDI HARISATU segera dibawa menuju Klinik PT. BSK 1 untuk diberikan pertolongan pertama dan kemudian Saksi RUDI HARISATU dilarikan menuju RSUD Dr. Murjani Sampit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang diterbitkan RSUD Dr. Murjani Sampit Nomor : 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani dr. Kholisah Mardiyah, adapun hasil pemeriksaan visum yang dilakukan terhadap Saksi RUDI HARISATU adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar
Kepala : - Daerah rambut pada samping kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk segitiga, membentuk sudut kurang lebih lima puluh derajat dengan Panjang lima sentimeter. - Pada depan kepala enam sentimeter dari pangkal hidung dan garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dinding luka bersih, dasar otot berukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter, bila dirapatkan luka melingkar memanjang sampai ke pelipis kanan.

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Wajah :

- Pada kelopak mata kanan terdapat lebam biru kehitaman
- Dilakukan CT Scan Kepala, didapatkan udara di dalam otak, patah tulang dahi, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan, pendarahan pada rongga sinus pada wajah depan (maxilla).

Anggota Gerak Atas :

- Lengan kanan bawah tepat diatas siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka tajam, dasar tulang berukuran sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter

Kesimpulan

Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan / digerakkan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 458 ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan masing-masing Advokatnya tidak mengajukan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 206 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. RIDHO RUSWANDI Bin RUDI HARISATU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya kejadian penabrakan dan pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Rudi Harisatu (Ayah Saksi);
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya kenal nama saja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Anjas (tetangga Saksi) datang ke rumah dan mengatakan "DO, BAPA KAMU DI HAJAR ORANG", kemudian Saksi langsung mendatangi tempat kejadian, pada saat itu Saksi Rudi Harisatu sudah terkapar penuh luka karena senjata tajam;

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Harisatu mengalami 3 (tiga) luka tebasan di bagian kepala, tangan kanan patah dan ada bekas luka tebasan, dan sekarang kondisi tangan kanan cacat, dan pada saat itu juga sampai terlihat tulangnya, tulangnya keluar dan tangan tidak bisa digerakkan;
- Bahwa ketika menemukan Saksi Rudi Harisatu dalam keadaan terluka kemudian Saksi panik, lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Anjas, kemudian Saksi Rudi Harisatu dibawa ke Puskesmas, setelah itu dirujuk dan dirawat di RSUD Murjani Sampit;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan Saksi tidak ada melihat Saksi Rudi Harisatu ditusuk oleh Para Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa tempat kejadian dan rumah Saksi jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Anjas berada di lokasi kejadian karena dekat dengan rumahnya namun pada saat itu Saksi Anjas sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Imok Papi juga berada di lokasi kejadian, Saksi Imok Papi melihat kejadiannya, dan Saksi Imok Papi sempat lari ke belakang;
- Bahwa yang pertama kali memberitahu Saksi yaitu Saksi Anjas dan Saksi Anjas memberitahu Saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa namun Saksi Anjas tidak menceritakan apa permasalahannya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Anjas melihat sendiri Para Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian, Para Terdakwa sudah tidak berada di lokasi;
- Bahwa ketika Saksi ke lokasi kejadian, tidak ada parang/mandau yang tertinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Rudi Harisatu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Rudi Harisatu hendak membeli makanan dan Saksi terakhir kali bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu sekitar pukul 06.00 WIB;

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rudi Harisatu membawa parang/mandau atau tidak karena Saksi Rudi Harisatu hanya mengatakan hendak membeli makanan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kondisi Saksi Rudi Harisatu setelah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi Saksi Rudi Harisatu sekarang yaitu kepala terkena bacokan dan tangan kanan tidak bisa digunakan;
- Bahwa kondisi Saksi Rudi Harisatu sudah sadar, namun belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saat ini Saksi Rudi Harisatu sudah dirawat di rumah;
- Bahwa Saksi Rudi Harisatu bekerja sebagai petani sawit, setelah kejadian tersebut Saksi Rudi Harisatu belum bisa bekerja lagi;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Rudi Harisatu ditanggung oleh pribadi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar ganti rugi pengobatan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Rudi Harisatu dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada saat di lokasi tidak ada orang. Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi IMOK PAPI Bin AHMAD SYARLAN (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi yaitu di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Rudi Harisatu datang ke rumah Saksi dan memanggil Saksi, pada saat itu Saksi masih tidur, Saksi Rudi Harisatu mengatakan

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“pi bangun, ikut jalan”, lalu Saksi bangun dan keluar rumah sebentar, lalu Saksi jawab “nanti dulu, bikin kopi dulu”;

- Bahwa pada saat Saksi Rudi Harisatu ke rumah Saksi, Saksi tidak melihat Saksi Rudi Harisatu membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah itu Saksi ke dapur, tiba-tiba ada tabrakan dan terdengar suara “braak”, Saksi tidak melihat langsung penyebab penabrakan namun suara tabrakannya nyaring;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil menabrak rumah Saksi yang terbuat dari kayu sampai dinding rumah Saksi jebol, kemudian karena takut lalu Saksi lari masuk ke dalam kamar dan tidak berani keluar, kemudian mengintip dari sela-sela dinding kamar;
- Bahwa pada waktu itu yang menabrak rumah Saksi yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mobil menabrak rumah Saksi, posisi Saksi Rudi Harisatu terseret di bumper mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Rudi Harisatu juga ditabrak mobil tersebut, kemudian Saksi Rudi Harisatu lari ke belakang;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil, dan dari sela-sela dinding kamar Saksi melihat Terdakwa I Rahmat Rifandi mengangkat parang, namun Saksi tidak melihat Terdakwa Rahman membawa parang;
- Bahwa kemudian mereka ke belakang rumah dan mengejar Saksi Rudi Harisatu, sedangkan Saksi masih berada di dalam kamar;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Rudi Harisatu kejar-kejaran di samping rumah, namun Saksi tidak melihat karena Saksi sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali lagi ke mobil dan pergi;
- Bahwa awalnya Saksi hanya melihat Terdakwa I Rahmat Rifandi yang memegang parang, lalu setelah mereka keluar dari samping menuju ke mobil lagi, Saksi melihat keduanya memegang parang;
- Bahwa setelah itu Saksi Rudi Harisatu memanggil Saksi dan mengatakan “pi tolong saya pi”, kemudian Saksi keluar dari kamar dan menuju ke belakang rumah, setelah itu Saksi menolong Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa ketika Saksi ke belakang rumah, Para Terdakwa sudah tidak ada;

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi perkelahiannya dimana Saksi Saksi tidak melihat ketika terjadi perkelahian, namun Saksi melihat Saksi Rudi Harisatu sudah berada di belakang rumah dan tidak berdaya;
- Bahwa sebelum Saksi melihat Saksi Rudi Harisatu tidak berdaya, Saksi mendengar Saksi Rudi Harisatu mengatakan "OY";
- Bahwa Saksi Anjas baru muncul ketika Saksi panggil untuk meminta tolong;
- Bahwa setelah melihat kondisi Saksi Rudi Harisatu tidak berdaya, lemas, ada luka di tangan kanan dan mengeluarkan darah serta tulang tangan sampai terlihat, kemudian Saksi menyuruh Saksi Anjas untuk memanggil Saksi M. Ridho Ruswandi (anak dari Saksi Rudi Harisatu), sedangkan kemudian Saksi mengambil handuk untuk membalut luka Saksi Rudi Harisatu, kemudian Saksi M. Ridho Ruswandi datang ke tempat kejadian, lalu Saksi dan Saksi M. Ridho Ruswandi membawa Saksi Rudi Harisatu ke Puskesmas, setelah itu Saksi M. Ridho Ruswandi membawa Saksi Rudi Harisatu ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka di tangan kanan dan kepala;
- Bahwa luka Saksi Rudi Harisatu tersebut karena terkena tebasan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa luka benda tajam;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke jalan sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga, sehingga Saksi tidak meminta pertolongan kepada warga lain;
- Bahwa di dalam rumah Saksi hanya Saksi seorang diri namun setelah Para Terdakwa pergi, ternyata ada Saksi Anjas berada di belakang rumah;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap Saksi Rudi Harisatu berada di luar rumah, lokasinya bisa dilewati oleh orang karena merupakan jalan setapak;
- Bahwa kondisi rumah Saksi yaitu dinding depan rumah Saksi jebol dan rusak sampai sekarang belum diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa malam sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu, kami hanya nongkrong di depan rumah saja, dan pada malam itu juga

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Saksi ada ke Pasar Kamis bersama dengan Saksi Rudi Harisatu, namun kami hanya lihat-lihat saja;

- Bahwa ketika jalan-jalan di Pasar Kamis, Saksi tidak bertemu dengan Para Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu saja;
- Bahwa di Pasar Kamis tersebut ada judi dadu, namun Saksi tidak bertemu dengan Para Terdakwa di tempat judi dadu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa bandar judi dadu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa di tempat judi dadu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sering bermain judi;
- Bahwa rumah Saksi sekitar sekitar 1 (satu) kilometer dari Pasar Kamis di Desa Tangar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Terdakwa dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa menurut cerita dari warga sekitar Terdakwa I Rahmat Rifandi pernah mau meminjam uang namun tidak diberikan dan Terdakwa I Rahmat Rifandi marah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Rahmat Rifandi tidak ada melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Saksi Rudi Harisatu adalah swasta, Saksi Rudi Harisatu merupakan tetangga Saksi namun Saksi tidak setiap hari bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa Terdakwa Rahman bekerja di tambang, sedangkan Terdakwa I Rahmat Rifandi sebagai sopir taksi;
- Bahwa diperlihatkan foto sketsa rumah Saksi, dan Saksi membenarkan bahwa rumah tersebut adalah rumah Saksi sekaligus tempat kejadiannya;
- Bahwa diperlihatkan foto lokasi kejadian, dan Saksi membenarkan foto tersebut merupakan lokasi kejadiannya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa mobil, dan Saksi membenarkan mobil tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian;

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor, dan Saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Saksi Rudi Harisatu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu pada saat di lokasi tidak ada orang. Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi SUSANTI Binti ASTER (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Rudi Harisatu (Suami Saksi);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi Mamok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 Saksi sedang berada Sampit untuk membawa dagangan, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi menelepon Saksi Rudi Harisatu dan Saksi Rudi Harisatu mengatakan sedang berada di rumah, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi M. Ridho Ruswandi (Anak Saksi) menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Rudi Harisatu ditabrak dan dikeroyok oleh Para Terdakwa sampai terluka parah, kemudian Saksi menelepon Polsek Sebabi dan meminta bantuan, Saksi menyampaikan kepada Polsek Sebabi bahwa Saksi Rudi Harisatu ditabrak, dikeroyok dan direncanakan dibunuh oleh Para Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Rudi Harisatu direncanakan untuk dibunuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa suka memaksa meminta uang/memalak di pasar, kemudian ditegur oleh Saksi Rudi Harisatu, lalu Para Terdakwa merasa tidak terima;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah dipalak oleh Para Terdakwa, namun apabila Para Terdakwa berhutang susah ditagih dan marah-marah, Terdakwa Rahman juga sudah lama berencana untuk membunuh Saksi Rudi Harisatu;

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya, sebelumnya Terdakwa Rahman pernah mengancam akan menghabisi Saksi Rudi Harisatu, namun Saksi Rudi Harisatu tidak melaporkan ancaman tersebut ke pihak kepolisian, setelah ancaman tersebut Saksi menjadi ketakutan setiap hari, dan pada tahun 2024 Terdakwa Rahman ada melakukan pengancaman kepada Saksi untuk membakar rumah kami;
- Bahwa awal mulanya ditagih hutang, Terdakwa Rahman meminjam uang kepada Saksi, lalu ditagih tidak mau membayar sampai sekarang; Terdakwa Rahman ditagih membayar hutang namun tidak mau dan mengancam akan membakar rumah dengan tujuan ingin menghabisi Saksi Rudi Harisatu karena sering menghalang-halangi memalak;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara Para Terdakwa dan Saksi Rudi Harisatu, namun tidak mengetahui apa permasalahannya untuk kejadian hari Kamis tanggal 13 November 2025 Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian tanggal 13 November 2025, tidak ada kejadian apa-apa antara Saksi Rudi Harisatu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 Saksi Rudi Harisatu ke Pasar Kamis atau tidak karena Saksi berada di Sampit;
- Bahwa total biaya pengobatan Saksi Rudi Harisatu mencapai ratusan juta rupiah, Saksi Rudi Harisatu sampai 2 (dua) kali dioperasi di [RSUD](#) dr. Doris Palangkaraya karena RSUD dr. Murjani tidak berani mengoperasi karena syarafnya kena sehingga di rujuk ke [RSUD](#) dr. Doris Palangkaraya, yang pertama kali di operasi di bagian kepala dan hampir terkena matanya, kemudian operasi yang kedua di bagian tangan. Awalnya Saksi Rudi Harisatu dibawa ke KKP lalu dirujuk ke RSUD dr. Murjani, setelah itu dirujuk lagi ke [RSUD](#) dr. Doris Palangkaraya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kondisi fisik, psikis dan metal Saksi Rudi Harisatu telah dihancurkan, bahkan sampai sekarang masih ada ancaman dan teror dari Para Terdakwa, Saksi sebagai istri masih ketakutan dan trauma;

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total biaya pengobatan sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), belum lagi sepeda motor Saksi Rudi Harisatu yang dihancurkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatannya, Saksi membayar menggunakan uang pribadi karena BPJS tidak mau menanggung karena kriminal;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada tali asih dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di penjara, Para Terdakwa masih meneror teman-teman Saksi Rudi Harisatu bentuk terornya mengancam mau membakar, membunuh dan menganiaya teman-teman Saksi Rudi Harisatu, Para Terdakwa juga sempat menelepon dan meminta sejumlah uang;
- Bahwa aktifitas Para Terdakwa di sekitar desa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tangan kanan Saksi Rudi Harisatu terluka parah;
- Bahwa kondisi Saksi Rudi Harisatu belum bisa bekerja sejak bulan November 2025 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Saksi Rudi Harisatu menjaga sawit;
- Bahwa saat ini Saksi berjualan keliling dan dibantu dengan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Saksi Rudi Harisatu tidak bisa mencari nafkah;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Para Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membakar rumah, Para Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh, dan Para Terdakwa tidak pernah memalak. Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi YOGA MAHADIBYANTA EDITIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait adanya keluhan kesah dan keresahan dari pihak keluarga Saksi Rudi Harisatu tentang warga di lokasi tersebut karena posisi Para Terdakwa di dalam penjara, namun Para Terdakwa melalui handphone menggunakan voice note mengancam dan memalak warga di sana;

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti rekamannya dan di rekaman tersebut pada intinya Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada warga disana;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekaman tersebut dari Saksi Susanti;
- Bahwa rekaman tersebut dikirim pada tanggal 28 Februari 2026;
- Bahwa rekaman tersebut dikirim dari handphone Saksi Susanti ke nomor Saksi, kemudian Saksi Susanti meminta tolong karena Para Terdakwa masih meresahkan keluarga Saksi Susanti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diancam oleh Para Terdakwa, Saksi Susanti yang lebih mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rekaman tersebut dikirim setelah Para Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa meminta uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Susanti mendapatkan rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekaman tersebut suara siapa, namun menurut Saksi Susanti suara tersebut adalah suara salah satu dari Para Terdakwa yang meminta sejumlah uang pada saat Para Terdakwa berada di dalam penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui voice note tersebut dikirim kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa meminta uang kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikirim voice note oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Susanti yaitu Saksi Susanti sudah seperti orang tua Saksi, Saksi Susanti juga bercerita tidak ada yang mencari nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mengirim kepada Saksi Susanti atau Para Terdakwa mengirim kepada orang lain, lalu orang lain yang mengirim kepada Saksi Susanti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Para Terdakwa tidak pernah mengancam dan memalak warga. Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

5. Saksi RUDI HARISATU Bin ADRIANSYAH (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi telah mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi Imok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi mendatangi rumah Saksi Imok Papi dan mengajak makan di pasar, kemudian Saksi menunggu Saksi Imok Papi cuci muka dan memakai celana, lalu Saksi duduk menunggu seorang diri di atas sepeda motor Saksi di depan rumah Saksi Imok Papi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Para Terdakwa melintas di depan rumah Sdr. Imok Papi dengan mengendarai mobil warna hitam, kemudian mobil tersebut mundur dan melewati Saksi, setelah itu mobil tersebut maju dan langsung menabrak Saksi yang sedang duduk di atas sepeda motor di depan rumah Saksi Imok Papi;
- Bahwa pada saat itu dinding rumah Saksi Imok Papi sampai jebol karena ditabrak mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mereka tiba-tiba langsung menyerang Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditabrak, Saksi langsung terpental dan Saksi sempat lari ke samping rumah Saksi Imok Papi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa keluar dari mobil sambil membawa parang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rahman membawa mandau dan Terdakwa I Rahmat Rifandi membawa parang;
- Bahwa yang lebih dulu keluar dari mobil yaitu Terdakwa I Rahmat Rifandi, kemudian disusul oleh Terdakwa Rahman;
- Bahwa setelah itu Saksi hendak lari namun pada saat di samping rumah, Saksi berjumpa dengan Para Terdakwa dan langsung menebaskan parangnya ke arah badan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menebaskan ke bagian tangan kanan Saksi, dan memegang tangan Saksi yang terkena luka timpaan, kemudian pada saat itu Saksi langsung tersungkur, dan setelah itu Saksi merasa ada

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



timbangan di bagian kepala Saksi berulang kali, setelah itu tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Imok Papi bersembunyi di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Imok Papi dan Saksi Anjas berada di lokasi kejadian namun tidak berani keluar karena takut Para Terdakwa membawa parang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi memanggil Saksi Imok Papi, kemudian Saksi Imok Papi menyuruh Saksi Anjas memanggil Saksi M. Ridho Ruswandi (anak Saksi), setelah itu Saksi Imok Papi dan Saksi M. Ridho Ruswandi membawa Saksi ke Klinik PT. BSK dan dirujuk ke RSUD dr. Murjani Sampit dan dirawat inap selama 7 (tujuh) hari yaitu masuk dari tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025, kemudian dirujuk lagi ke RSUD Doris Palangkaraya selama 12 (dua belas) hari yaitu masuk dari tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025, sekarang Saksi menjalani perawatan di rumah namun masih rawat jalan ke RSUD dr. Murjani Sampit;
- Bahwa Saksi sudah berobat di RSUD dr. Murjani dan [RSUD](#) dr. Doris Palangkaraya dan total biaya pengobatan sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), belum lagi sepeda motor Saksi yang hancur;
- Bahwa Saksi dibacok di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian belakang dan di bagian tangan, totalnya sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi sempat 2 (dua) kali dioperasi yaitu di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa Saksi sempat mengalami patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan dan pendarahan;
- Bahwa siku Saksi tidak bisa digerakkan, dan tingkat keparahan siku yaitu sampai tulangnya terbuka dan dagingnya keluar;
- Bahwa Saksi tidak bisa menggerakkan tangan Saksi sejak kejadian sampai dengan sekarang belum sembuh;
- Bahwa di bagian belakang Saksi ada luka-luka, namun tidak ada luka di bagian kaki;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah menikam Terdakwa Rahman di bagian paha;

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak ada membawa parang yang ditaruh di belakang pinggang Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah terlibat perkelahian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Para Terdakwa dengan Saksi namun Saksi pernah menegur Para Terdakwa jangan minta-minta uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Para Terdakwa, namun sebelumnya Saksi pernah menegur Para Terdakwa karena sering meminta uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sering meminta uang kepada warga yang tinggal di desa sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai uang oleh Para Terdakwa, namun Para Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa di jalan;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa di pasar malam namun tidak berbicara;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertikaian di tempat judi dadu, Saksi hanya menegur Para Terdakwa ketika meminta uang kepada orang-orang kampung;
- Bahwa tidak benar awal permasalahannya pada saat di tempat judi dadu;
- Bahwa Saksi bukan bandar judi dadu maupun jaga boler;
- Bahwa Bahwa sebelumnya Saksi tidak bermain judi dan tidak ada permasalahan judi;
- Bahwa tidak benar awal permasalahannya ketika di tempat judi dadu, kemudian Para Terdakwa mabuk, lalu Saksi menikam Para Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Para Terdakwa menabrak Saksi;
- Bahwa Saksi menegur Para Terdakwa supaya tidak minta-minta uang sebelum kami bertemu di pasar malam, kejadiannya di rumah Saksi ketika Para Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya kenal-kenal saja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Saksi dan Para Terdakwa bukan karena utang piutang;
- Bahwa Terdakwa I Rahmat Rifandi tidak ada berhutang kepada Saksi dengan jaminan Mobil Suzuki Karimun;

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Mobil Suzuki Karimun;
- Bahwa di tempat Saksi tidak ada Mobil Suzuki Karimun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan berkata kepada Para Terdakwa "KALAU HIDUP SEKALI MATI SEKALI DI SAKSING UMUR" kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi langsung dibacok oleh Para Terdakwa pada saat itu juga ketika Saksi menegur Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi menjaga kebun sawit;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi tidak bisa beraktivitas normal, hanya bisa tertidur saja;
- Bahwa rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Imok Papi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti mobil kepada Saksi, dan Saksi membenarkan mobil tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu

- Sebelum ada pembacokan, Saksi lebih dahulu menikam paha Terdakwa Rahman;
- Permasalahannya pada saat bermain judi, bukan masalah Saksi menegur Para Terdakwa;
- Pada saat keluar dari mobil, paha Terdakwa Rahman ditikam oleh Saksi;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

6. Saksi ANJAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya kejadian penabrakan dan pembacokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi Imok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di ruang tamu, kemudian Saksi disuruh oleh Saksi Imok Papi untuk pindah ke ruangan sebelah, setelah itu Saksi pindah, beberapa lama kemudian Saksi mendengar ada suara tabrakan;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Rudi Harisatu duduk di atas sepeda motor di depan rumah Saksi Imok Papi, sedangkan Saksi Imok Papi berdiri di depan pintu, Saksi mengetahui dari Saksi Imok Papi yang cerita kepada Saksi dan Saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa ketika mendengar ada suara tabrakan, Saksi merasakan ada getaran sehingga Saksi terbangun, kemudian Saksi melihat Saksi Rudi Harisatu terpentak, setelah itu Para Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi fisik Terdakwa Rahman sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa membawa parang dan membacok Saksi Rudi Harisatu ke area badan, tangan dan kepala, Saksi melihat sendiri karena Saksi mengintip;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung ada berapa kali pembacokan namun lumayan banyak darah yang keluar dari Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lakukan hanya bersembunyi saja, Saksi tidak menelepon polisi karena di dekat situ tidak ada kantor polisi, dan Saksi juga tidak punya handphone, tempat pertolongan tidak ada, berteriak pun tidak ada yang dengar;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Rudi Harisatu dikejar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa membacok Saksi Rudi Harisatu di bagian tangan kanan, kemudian Saksi Rudi Harisatu tergeletak;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi mengintip dari ruangan tersebut dan pada saat itu Saksi Imok Papi berada di dalam kamar dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah membacok Saksi Rudi Harisatu lalu Para Terdakwa kembali ke mobil dan pergi, pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Rudi Harisatu tidak berdaya dan sekarat;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



- Bahwa Saksi yang menemukan Saksi Rudi Harisatu pertama kali, kemudian Saksi Imok Papi keluar dari kamar, setelah itu Saksi memanggil Saksi M. Ridho Ruswandi (anak dari Saksi Rudi Harisatu), setelah itu Saksi memanggil orang yang lewat, setengah jam kemudian datang pertolongan dan mobil yang membawa Saksi Rudi Harisatu milik Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penabrakan dan pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sering meminta uang kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Para Terdakwa meminta uang kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Pasar Malam daerah Tangar itu tempat orang bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rudi Harisatu sempat menikam Terdakwa Rahman menggunakan badik sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Imok Papi adalah bandar judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Saksi tidak berada di lokasi kejadian, pada saat itu kondisi Terdakwa Rahman sedang tidak sehat. Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara dan ada yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Visum Et Repertum nomor: 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani;

Surat yang diajukan di persidangan yaitu:

- Surat Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan Berat tertanggal 14 April 2026 yang ditandatangani oleh Rudi Harisatu Selaku Korban, selanjutnya disebut PU-1;
- Surat Pemberitahuan Permohonan Restitusi A.n. Korban Rudi Harisatu dalam perkara Tindak Pidana "Penganiayaan Berat yang dilakukan secara

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" yang diperiksa dan diadili Majelis Hakim PN Sampit dengan Nomor register Perkara: 53/Pid.B/2026/PN Spt tertanggal 12 April 2026, selanjutnya disebut PU-2;

- Rincian Biaya Pelayanan Pasien yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Murjani Sampit tertanggal 19 November 2025 atas nama Rudi Harisatu, selanjutnya disebut PU-3;

- Kwitansi Pembayaran Biaya Perawat Pendamping RSUD dr. Murjani Sampit Ke Palangka Raya A/n Pasien Rudi Harisatu Tanggal 19 November 2025, selanjutnya disebut PU-4;

- Faktur Pembayaran Biaya Perawatan Pasien atas nama Rudi Harisatu, Pembayaran Tanpa Asuransi/Umum yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus tertanggal 1 Desember 2025, selanjutnya disebut PU-5;

- Kwitansi Pembayaran Nomor: 25120100445 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus perihal pembayaran Gawat Darurat (Observasi), Rawat Inap tanggal 1 Desember 2025, selanjutnya disebut PU-6;

- Faktur Pembayaran Pasien Klinik Ortopedi dan Depo Farmasi yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus atas nama Pasien Rudi Harisatu tanggal 4 Desember 2025, selanjutnya disebut PU-7;

- 1 (Satu) Bundel Screenshot Transaksi Finansial Bank BRI Nomor Rekening 361201000629509, selanjutnya disebut PU-8;

- 1 (Satu) Bundel Screenshot dan Bukti Transfer Bank BRI yang mencakup bukti transaksi keuangan untuk pembayaran biaya perawatan medis Rudi Harisatu, selanjutnya disebut PU-9;

- Resume Medis Pasien atas nama Rudi Harisatu yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus Tanggal 01 Desember 2025, selanjutnya disebut PU-10;

- 1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Hasil Pemeriksaan Radiologi beserta Foto Rontgen atas nama Pasien Rudi Harisatu, selanjutnya disebut PU-11;

Bukti surat bertanda PU-1 sampai dengan PU-11 tersebut, telah diteliti dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Advokatnya dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Advokatnya telah mengajukan Surat yang telah diajukan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Hasil cetak foto, selanjutnya disebut T-1;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Biaya Pelayanan Pasien atas nama Rahman dari RSUD dr. Murjani Sampit tertanggal 13 November 2025, selanjutnya disebut T-2;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Nopol KH 1850 LA, Merk Suzuki Type XL7415F GL, A/T tahun 2023 dengan No. Rangka MHYANC22SPJ100476 dan No. Mesin K15BT1495058 an. Supriyadi, selanjutnya disebut T-3;
- Kartu Piutang Direct Sales dari PT IMFI Cab. Pangkalan Bun atas nama Sri Susilowati dengan nama BPKB Supriyadi, selanjutnya disebut T-4;

Bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut, telah diteliti dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RAHMAT RIFANDI Bin CALON (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Rahman merupakan Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Imok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Terdakwa II Rahman ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Rudi Harisatu dengan cara membacok;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahman menganiaya Saksi Rudi Harisatu menggunakan mandau dan parang, namun dengan tujuan untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa II Rahman dengan Saksi Rudi Harisatu, awalnya Terdakwa II Rahman hendak mengambil mobil Karimun miliknya dari Saksi Rudi Harisatu dan akan diberikan kepada Terdakwa, namun Saksi Rudi Harisatu menyuruh Terdakwa II Rahman untuk menebus dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa malam sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu di pasar malam;
- Bahwa Terdakwa II Rahman yang lebih dulu bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu, setelah itu Terdakwa ke pasar untuk menemani Istri Terdakwa belanja, lalu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Rahman, kemudian Terdakwa II Rahman mengatakan “bang, ikut aku dulu, ambil mobil karimun, mau ku kasihkan ke abang”;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Rahman menuju ke rumah Saksi Rudi Harisatu, karena Terdakwa dan Terdakwa II Rahman berencana akan membicarakan permasalahan mobil dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Rahman melihat Saksi Rudi Harisatu sedang berada di depan rumah Saksi Imok Papi karena jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter saja dari rumah Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat hanya Saksi Rudi Harisatu dan sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Imok Papi dan Saksi Anjas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Rahman mendatangi Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, kepala mobil menghadap ke rumah Saksi Imok Papi, Terdakwa tidak menghadapkan mobil ke Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Rudi Harisatu awalnya berada di atas sepeda motornya yang berada di sebelah kiri mobil, lalu langsung ke sebelah kanan mobil dan sudah turun dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu posisi jendela mobil sebelah kanan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rahman langsung ditikam oleh Saksi Rudi Harisatu menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa II Rahman ditikam oleh Saksi Rudi Harisatu, namun dari pasar sudah ada omongan dari Saksi Rudi Harisatu yaitu "KALAU HIDUP SEKALI MATI SEKALI DI SAYANG UMUR";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Rahman langsung ditikam sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak ada pembicaraan terlebih dahulu terkait mobil karimun dengan Saksi Rudi Harisatu karena Saksi Rudi Harisatu datang dan langsung menusuk paha Terdakwa II Rahman dari kaca jendela mobil sebelah kanan, masih ada bekas pisaunya di paha Terdakwa II Rahman, sehingga jalan Terdakwa II Rahman sudah tidak normal seperti dulu lagi;
- Bahwa pada saat itu mesin mobil masih menyala, karena Terdakwa II Rahman kesakitan lalu kaki Terdakwa II Rahman menginjak gas mobil dan menabrak rumah Saksi Imok Papi;
- Bahwa ketika mobil menabrak rumah, posisi Saksi Rudi Harisatu di samping rumah, pada saat itu Saksi Rudi Harisatu tidak tertabrak, hanya sepeda motornya yang kena tabrak;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat ancaman kepada Terdakwa II Rahman, kemudian Terdakwa langsung turun dari pintu mobil sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa II Rahman yang berada di mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Rahman ikut turun dari mobil dan kejar-kejaran dengan Saksi Rudi Harisatu karena Saksi Rudi Harisatu mau mengambil parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rudi Harisatu sempat menghunuskan parang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rudi Harisatu mau menusuk Terdakwa namun Terdakwa balas;
- Bahwa tebasan Terdakwa mengenai kepala Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa Terdakwa lupa tebasan siapa yang mengenai siku Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut spontanitas untuk membela diri;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, lau Terdakwa membawa Terdakwa II Rahman kabur, lalu Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Rahman kembali ke mobil dan pergi membawa Terdakwa II Rahman ke klinik, setelah itu kami melapor ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II Rahman menyabetkan mandau dan parang tersebut kepada Saksi Rudi Harisatu sampai berdarah-darah dan terkapar, namun Terdakwa II Rahman juga berdarah karena tikaman dari Saksi Rudi Harisatu dan sampai berobat ke rumah sakit;
- Bahwa di mobil memang sudah ada 2 (dua) parang untuk Terdakwa II Rahman bekerja tambang, posisi parang tersebut ditaruh di tengah dekat persneling, parang tersebut sudah ada disitu untuk Terdakwa II Rahman bekerja tambang;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa II Rahman, dan memang sudah ada di mobil untuk Terdakwa II Rahman bekerja di tambang emas di sungai karena pekerjaan Terdakwa II Rahman sebagai penambang, dan parang tersebut digunakan untuk menebang pohon dan mencari kayu, lokasi tambang ada hutan, dan parang tersebut juga digunakan untuk membersihkan hutan, dan Terdakwa mengerti bahwa parang tersebut bisa mengenai badan orang lain dan bisa masuk penjara;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa II Rahman, sudah ada senjata tajam di badan Saksi Rudi Harisatu, ada sebanyak 3 (tiga) senjata tajam, yang ditusukkan kepada Terdakwa II Rahman ada 1 (satu) senjata tajam, kemudian ketika kami melakukan perlawanan untuk membela diri, lalu Saksi Rudi Harisatu mengambil parang lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Rudi Harisatu, namun sepengetahuan Terdakwa yang memiliki masalah dengan Saksi Rudi Harisatu adalah Terdakwa II Rahman yaitu permasalahan mobil saja, bukan permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahman menemui Saksi Rudi Harisatu tujuannya untuk mengambil mobil;
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar hanya mengantar Istri Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak bermain judi di pasar, namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rudi Harisatu adalah bandar judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada keluarga Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam uang kepada Istri Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa dari Para Terdakwa pernah mengusahakan perdamaian, Terdakwa II Rahman berencana datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Saksi Rudi Harisatu dan meminta perdamaian namun ditolak oleh Istri Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa ditolak oleh Istri Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir taksi milik Paman Terdakwa, sedangkan pekerjaan Terdakwa II Rahman sebagai penambang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 (delapan) orang anak, dan yang bersekolah ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II Rahman pernah dipidana;
- Bahwa diperlihatkan foto luka Terdakwa II Rahman dan Terdakwa membenarkan foto tersebut adalah kondisi Terdakwa II Rahman yang mengalami tusukan pisau badik dari Saksi Rudi Harisatu dan sempat dijahit sampai 21 (dua puluh satu) jahitan;

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II RAHMAN Bin CALON (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Imok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi ada melakukan penganiayaan kepada Saksi Rudi Harisatu dengan cara membacok;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi menganiaya Saksi Rudi Harisatu menggunakan mandau dan parang, namun dengan tujuan untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Harisatu, awalnya Terdakwa hendak mengambil mobil Karimun milik Terdakwa dari Saksi Rudi Harisatu dan akan diberikan kepada Terdakwa I Rahmat Rifandi, namun Saksi Rudi Harisatu menyuruh Terdakwa untuk menebus dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar malam sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu di pasar malam Kamis ketika Terdakwa mau makan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu bukan di lapak judi, melainkan di warung makan di samping lapak judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa terlibat adu mulut dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Rudi Harisatu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mau mengambil mobil karimun milik Terdakwa, namun Sdr. Rudi Harisatu malah meminta tebusan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang ada pinjam uang kepada Istri Saksi Rudi Harisatu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mau mengambil mobil dari Saksi Rudi Harisatu, sampai Saksi Rudi Harisatu mau mengancam Terdakwa mau memukul menggunakan kayu sehingga Terdakwa mengalah;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Harisatu pulang, sedangkan Terdakwa masih berada di pasar;

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu bertemu dengan Saksi Rudi Harisatu, setelah itu Terdakwa I Rahmat Rifandi ke pasar untuk menemani Istrinya belanja, lalu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Rahmat Rifandi, kemudian Terdakwa mengatakan “bang, ikut aku dulu, ambil mobil karimun, mau ku kasihkan ke abang”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi menuju ke rumah Saksi Rudi Harisatu, karena Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi berencana akan membicarakan permasalahan mobil dengan Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi melihat Saksi Rudi Harisatu sedang berada di depan rumah Saksi Imok Papi karena jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter saja dari rumah Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat hanya Saksi Rudi Harisatu dan sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Imok Papi dan Saksi Anjas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi mendatangi Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, kepala mobil menghadap ke rumah Saksi Imok Papi, Terdakwa tidak menghadapkan mobil ke Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Rudi Harisatu awalnya berada di atas sepeda motornya yang berada di sebelah kiri mobil, lalu langsung ke sebelah kanan mobil dan sudah turun dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu posisi jendela mobil sebelah kanan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ditikam oleh Saksi Rudi Harisatu menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditikam oleh Saksi Rudi Harisatu, namun dari pasar sudah ada omongan dari Saksi Rudi Harisatu yaitu “KALAU HIDUP SEKALI MATI SEKALI DI SAYANG UMUR”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung ditikam sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak ada pembicaraan terlebih dahulu terkait mobil karimun dengan Saksi Rudi Harisatu karena Saksi Rudi Harisatu datang dan langsung menusuk paha Terdakwa dari kaca jendela mobil sebelah kanan, masih ada

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pisaunya di paha Terdakwa, sehingga jalan Terdakwa sudah tidak normal seperti dulu lagi;

- Bahwa sebelum terkena tikaman, Terdakwa mau menginjak/menendang muka Saksi Rudi Harisatu, Terdakwa mengangkat kaki namun malah terkena tusukan di paha dalam;
- Bahwa Saksi Rudi Harisatu beberapa kali mencoba menikam, namun yang terkena hanya sekali karena Terdakwa menghindar;
- Bahwa pada saat itu mesin mobil masih menyala dan Terdakwa berencana pergi dari lokasi tersebut, namun karena Terdakwa kesakitan lalu kaki Terdakwa menginjak gas mobil dan menabrak rumah Saksi Imok Papi;
- Bahwa ketika mobil menabrak rumah, posisi Saksi Rudi Harisatu di samping rumah, pada saat itu Saksi Rudi Harisatu tidak tertabrak, hanya sepeda motornya yang kena tabrak;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Rahmat Rifandi melihat ancaman kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa I Rahmat Rifandi langsung turun dari pintu mobil sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I Rahmat Rifandi mengambil parang milik Terdakwa yang berada di mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ikut turun dari mobil dan kejar-kejaran dengan Saksi Rudi Harisatu karena Saksi Rudi Harisatu mau mengambil parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Rudi Harisatu sempat menghunuskan parang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja menebas Saksi Rudi Harisatu di bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa lupa tebasan siapa yang mengenai kepala dan siku Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut spontanitas untuk membela diri;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut, lalu Terdakwa I Rahmat Rifandi membawa Terdakwa kabur, lalu Terdakwa I Rahmat Rifandi membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi kembali ke mobil dan pergi ke klinik, setelah itu kami melapor ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi menyabetkan mandau dan parang tersebut kepada Saksi Rudi Harisatu sampai berdarah-darah dan terkapar, namun Terdakwa juga berdarah karena tikaman dari Saksi Rudi Harisatu dan sampai berobat ke RSUD dr. Murjani;

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di mobil memang sudah ada 2 (dua) parang untuk Terdakwa bekerja tambang, posisi parang tersebut ditaruh di tengah dekat persneling, parang tersebut sudah ada disitu untuk Terdakwa bekerja tambang;
- Bahwa parang tersebut sudah berada di mobil kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa, dan memang sudah ada di mobil untuk Terdakwa bekerja di tambang emas di sungai karena pekerjaan Terdakwa sebagai penambang, dan parang tersebut digunakan untuk menebang pohon dan mencari kayu, lokasi tambang ada hutan, dan parang tersebut juga digunakan untuk membersihkan hutan, dan Terdakwa mengerti bahwa parang tersebut bisa mengenai badan orang lain dan bisa masuk penjara;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa, sudah ada senjata tajam di badan Saksi Rudi Harisatu, ada sebanyak 3 (tiga) senjata tajam, yang ditusukkan kepada Terdakwa ada 1 (satu) senjata tajam, kemudian ketika kami melakukan perlawanan untuk membela diri, lalu Saksi Rudi Harisatu mengambil parang lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi menemui Saksi Rudi Harisatu tujuannya untuk mengambil mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak bermain judi di pasar, namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rudi Harisatu adalah bandar judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam uang kepada Rudi Harisatu untuk bermain judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada keluarga Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa dari Para Terdakwa pernah mengusahakan perdamaian, Terdakwa berencana datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Saksi Rudi Harisatu dan meminta perdamaian namun ditolak oleh Istri Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa ditolak oleh Istri Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penambang, sedangkan pekerjaan Terdakwa I Rahmat Rifandi sebagai sopir taksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I Rahmat Rifandi pernah dipidana;
- Bahwa mobil yang digunakan tersebut milik Terdakwa namun masih kredit;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih di dealer karena masih ada angsuran, yang ada hanya STNK saja;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Supri yang merupakan saudara angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan voice note kepada Sdr. Lala, Terdakwa hanya menagih uang saja, karena ketika Terdakwa masih berada di luar penjara mereka masih membayar namun setelah Terdakwa di dalam penjara, mereka tidak bayar lagi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan voice note tersebut melalui wartel di dalam penjara;
- Bahwa diperlihatkan foto luka Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan foto tersebut adalah kondisi Terdakwa yang mengalami tusukan pisau badik dari Saksi Rudi Harisatu dan sempat dijahit sampai 21 (dua puluh satu) jahitan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki XL 7 warna Hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah melukai tubuh dari saksi Rudi Harisatu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi Imok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebab, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa II Rahman merupakan Adik Kandung dari Terdakwa I Rahmat Rifandi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nomor polisi dengan tujuan untuk mendatangi saksi Rudi Harisatu hingga akhirnya saat melintas

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



di Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat Saksi Rudi Harisatu sedang duduk diatas sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor yang berada di depan rumah Saksi Imok Papi, selanjutnya Terdakwa II Rahman yang mengendarai mobil tersebut membelokkan mobil menuju arah Saksi Rudi Harisatu kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi Rudi Harisatu sehingga membuat Saksi Rudi Harisatu terpelantak dan membuat dinding rumah saksi Imok Papi jebol akibat bertabrakan dengan mobil;

- Bahwa Saksi Imok Papi yang menyaksikan kejadian tersebut bersembunyi di dalam rumahnya karena ketakutan dan hanya mengintip dari celah dinding kamarnya dan pada saat mobil menabrak rumah Saksi Imok Papi, posisi Saksi Rudi Harisatu juga tertabrak kemudian Saksi Rudi Harisatu berlari ke arah belakang melewati samping rumah saksi Imok Papi;
- Bahwa posisi Saksi Imok Papi dan Saksi Anjas sedang berada dalam rumah dan mengintip jika melihat Para Terdakwa keluar dari dalam mobil dan masing-masing Para Terdakwa telah membawa dan memegang sebilah senjata tajam jenis parang dan mandau. Selanjutnya Para Terdakwa mengejar Saksi Rudi Harisatu dan menebak Mandau dan parang ke arah badan dan tangan Saksi Rudi Harisatu hingga membuat saksi Rudi Harisatu jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi Rudi Harisatu kembali menerima tebasan mandau di bagian kepala dan tangan secara berulang kali setelah itu Para Terdakwa segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri kemudian Terdakwa I Rahmat Rifandi membuang parang tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang dan mandau sebanyak 2 (dua) yang dibawa oleh Para Terdakwa diambil dari dalam mobil dan posisi senjata tajam tersebut ditaruh di tengah dekat persneling;
- Bahwa selanjutnya saksi Imok Papi keluar dari rumah untuk melihat keadaan, kemudian saksi Imok Papi melihat Saksi Rudi Harisatu dalam keadaan tergeletak dan terluka parah akibat luka tebasan di sekujur tubuh utamanya pada bagian badan, kepala dan tangan kanan, kemudian saksi Imok Papi berteriak minta tolong dan teriakan itu didengar dan ditanggapi oleh Saksi Anjas, kemudian saksi Anjas segera memanggil saksi M. Ridho Ruswandi yang merupakan anak dari Saksi Rudi Harisatu, kemudian Saksi Rudi Harisatu segera dibawa menuju Klinik PT. BSK 1 untuk diberikan pertolongan pertama dan kemudian Saksi Rudi Harisatu dilarikan menuju

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD dr. Murjani Sampit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut dan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;

- Bahwa tidak ada pemberian tali asih maupun perdamaian dari Para Terdakwa kepada korban Saksi Rudi Harisatu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani dengan hasil pemeriksaan kepada Saksi Rudi Harisatu yaitu:

Pemeriksaan Luar:

- Kepala:
 - Daerah rambut pada samping kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk segitiga, membentuk sudut kurang lebih lima puluh derajat dengan Panjang lima sentimeter;
 - Pada depan kepala enam sentimeter dari pangkal hidung dan garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dinding luka bersih, dasar otot berukuran tujuh belas sentimeter kali tiga sentimeter, bila dirapatkan luka melingkar memanjang sampai ke pelipis kanan;
- Wajah:
 - Pada kelopak mata kanan terdapat lebam biru kehitaman;
 - Dilakukan CT Scan Kepala, didapatkan udara di dalam otak, patah tulang dahi, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan, pendarahan pada rongga sinus pada wajah depan (maxilla).
- Anggota Gerak Atas:

Lengan kanan bawah tepat diatas siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka tajam, dasar tulang berukuran sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter;

Kesimpulan:

Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan / digerakkan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan dilakukan penyitaan yaitu:

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki XL 7 warna Hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu";
3. Unsur "Turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama Terdakwa I Rahmat Rifandi Bin Calon (Alm) dan Terdakwa II Rahman Bin Calon (Alm) sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “penganiayaan”, meskipun tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan namun Yurisprudensi telah mengisi kekosongan itu sebagaimana menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 KUHP, memberikan definisi dari Luka Berat adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. gugur atau matinya kandungan; atau
- h. rusaknya fungsi reproduksi;

Menimbang, bahwa pasal 469 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu adalah suatu bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan, undang-undang menghendaki suatu keadaan jiwa yang istimewa pada si pelaku yang dinamakan “dengan rencana lebih dahulu” oleh karenanya untuk “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan “saat pikiran dengan

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang dan berpikir dengan tenang” untuk ini sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim unsur dengan rencana lebih dahulu mengandung tiga syarat yaitu:

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena telah melukai tubuh dari saksi Rudi Harisatu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi Imok Papi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 RT 007 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa diketahui jika Terdakwa II Rahman merupakan Adik Kandung dari Terdakwa I Rahmat Rifandi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa pergi dengan menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol dengan tujuan untuk mendatangi saksi Rudi Harisatu hingga akhirnya saat melintas di Jalan Sarpatim KM 29 RT 007 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat saksi Rudi Harisatu sedang duduk diatas sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor yang berada di depan rumah Saksi Imok Papi, selanjutnya Terdakwa II Rahman yang mengendarai mobil tersebut membelokkan mobil menuju arah Saksi Rudi Harisatu kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi Rudi Harisatu sehingga membuat Saksi Rudi Harisatu terpejal dan membuat dinding rumah saksi Imok Papi jebol akibat bertabrakan dengan mobil;

Menimbang, bahwa saksi Imok Papi yang menyaksikan kejadian tersebut bersembunyi di dalam rumahnya karena ketakutan dan hanya mengintip dari celah dinding kamarnya dan pada saat mobil menabrak rumah Saksi Imok Papi, posisi Saksi Rudi Harisatu juga tertabrak kemudian Saksi Rudi Harisatu berlari ke arah belakang melewati samping rumah saksi Imok Papi;

Menimbang, bahwa posisi saksi Imok Papi dan saksi Anjas sedang berada dalam rumah dan mengintip jika melihat Para Terdakwa keluar dari dalam mobil dan masing-masing Para Terdakwa telah membawa dan

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



memegang sebilah senjata tajam jenis parang dan mandau. Selanjutnya Para Terdakwa mengejar Saksi Rudi Harisatu dan menebaskan Mandau dan parang ke arah badan dan tangan Saksi Rudi Harisatu hingga membuat saksi Rudi Harisatu jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi Rudi Harisatu kembali menerima tebasan mandau di bagian kepala dan tangan secara berulang kali setelah itu Para Terdakwa segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri kemudian Terdakwa I Rahmat Rifandi membuang parang tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang dan mandau sebanyak 2 (dua) yang dibawa oleh Para Terdakwa diambil dari dalam mobil dan posisi senjata tajam tersebut ditaruh di tengah dekat persneling;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Imok Papi keluar dari rumah untuk melihat keadaan, kemudian saksi Imok Papi melihat Saksi Rudi Harisatu dalam keadaan tergeletak dan terluka parah akibat luka tebasan di sekujur tubuh utamanya pada bagian badan, kepala dan tangan kanan, kemudian saksi Imok Papi berteriak minta tolong dan teriakan itu didengar dan ditanggapi oleh Saksi Anjas, kemudian saksi Anjas segera memanggil saksi M. Ridho Ruswandi yang merupakan anak dari Saksi Rudi Harisatu, kemudian Saksi Rudi Harisatu segera dibawa menuju Klinik PT. BSK 1 untuk diberikan pertolongan pertama dan kemudian Saksi Rudi Harisatu dilarikan menuju RSUD dr. Murjani Sampit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut dan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani dengan hasil pemeriksaan kepada Saksi Rudi Harisatu yaitu: Pemeriksaan Luar:

- Kepala:
 - Daerah rambut pada samping kepala sebelah kiri, sembilan sentimeter dari puncak kepala terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut bagian atas tumpul, sudut bagian bawah tajam, dasar otot bila dirapatkan berbentuk segitiga, membentuk sudut kurang lebih lima puluh derajat dengan Panjang lima sentimeter;
 - Pada depan kepala enam sentimeter dari pangkal hidung dan garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam, dinding luka bersih, dasar otot berukuran tujuh belas sentimeter kali tiga

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



sentimeter, bila dirapatkan luka melingkar memanjang sampai ke pelipis kanan;

- Wajah:

- Pada kelopak mata kanan terdapat lebam biru kehitaman;
- Dilakukan CT Scan Kepala, didapatkan udara di dalam otak, patah tulang dahi, patah tulang rahang atas kanan, patah tulang dasar tengkorak kanan bagian depan, pendarahan pada rongga sinus pada wajah depan (maxilla).

- Anggota Gerak Atas:

Lengan kanan bawah tepat diatas siku terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka tajam, dasar tulang berukuran sebelas sentimeter kali tiga belas sentimeter;

Kesimpulan:

Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan / digerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jikalau perbuatan Terdakwa I Rahmat Rifandi dan Terdakwa II Rahman dalam bentuk membawa dan memegang senjata tajam jenis parang dan mandau kemudian menebaskan mandau dan parang tersebut ke arah badan dan tangan Saksi Rudi Harisatu hingga membuat saksi Rudi Harisatu jatuh tersungkur dan tidak berdaya kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi Rudi Harisatu kembali menerima tebasan mandau dan parang di bagian kepala dan tangan secara berulang kali dari Para Terdakwa sehingga rangkaian perbuatan demikian dapatlah dinilai secara terang telah mengakibatkan keadaan berupa rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain yakni Saksi Rudi Harisatu, hal mana keadaan demikian dapatlah dikategorikan sebagai bentuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* nomor: 127/TU-11/815/DM/2025 tanggal 13 November 2025 yang ditandatangani oleh dr. Kholisah Mardiyah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani dengan hasil pemeriksaan kepada Saksi Rudi Harisatu yaitu dengan kesimpulan Korban mengalami kondisi luka berat akibat tebasan benda tajam pada bagian badan, tangan dan kepala yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna, serta tangan kanan tidak dapat digunakan/digerakkan. Hasil *Visum Et Repertum* tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi korban Rudi Harisatu, Saksi M. Ridho Ruswandi, Saksi Imok Papi, Saksi Susanti, dan Saksi

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Anjas sehingga memberikan legitimasi jika terdapat kondisi luka akibat tebasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh saksi Rudi Harisatu yang mana kondisi demikian termasuk sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa rangkaian kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rangkaian kejadian perkara *aquo* diawali dengan Para Terdakwa yang pergi menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol dengan tujuan untuk mendatangi saksi Rudi Harisatu hingga akhirnya Para Terdakwa melihat saksi Rudi Harisatu yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor yang berada di depan rumah Saksi Imok Papi kemudian Terdakwa II Rahman yang mengendarai mobil tersebut membelokkan mobil menuju arah Saksi Rudi Harisatu kemudian menabrakkan mobil yang dikendarainya pada sepeda motor yang diduduki Saksi Rudi Harisatu sehingga membuat Saksi Rudi Harisatu terpentak;
2. Bahwa adanya tindakan Para Terdakwa yang sejak awal telah membawa dan menyimpan senjata tajam jenis parang dan mandau sebanyak 2 (dua) buah yang diambil dari dalam mobil dengan posisi senjata tajam berada di tengah dekat persneling yang digunakan Para Terdakwa untuk mengejar Saksi Rudi Harisatu dan menebaskan senjata tajam tersebut ke arah beberapa bagian tubuh Saksi Rudi Harisatu;
3. Bahwa setelah perbuatan diatas, Para Terdakwa segera berlari menuju mobil dan pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri kemudian Terdakwa I Rahmat Rifandi membuang parang tersebut dan sudah tidak ditemukan lagi senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa rangkaian kejadian diatas tersebut telah terdapat suatu tenggang waktu dimana dilakukan suatu persiapan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tenang dengan terlihat jelas jika Para Terdakwa pada saat pergi menggunakan Mobil Suzuki XL 7 warna hitam tanpa nopol dengan tujuan untuk mendatangi saksi Rudi Harisatu telah menyimpan senjata tajam jenis parang dan mandau sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat itu berada di dalam mobil dengan posisi berada di tengah dekat persneling mobil. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam melukai tubuh dari saksi Rudi Harisatu telah ada pertimbangan secara sadar dan matang, serta terlihat pula adanya keadaan hati Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga kondisi demikian dapat dikualifikasi sebagai tindakan dengan rencana lebih dahulu;

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan atau *deelneming*, dimana ada kerjasama antara beberapa pelaku tindak pidana untuk mewujudkan tindak pidana itu sendiri, yang masing-masingnya dihukum dengan kualitas yang sama, yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, diketahui jika Terdakwa I Rahmat Rifandi dan Terdakwa II Rahman secara bersama-sama dalam melakukan perbuatan membawa dan memegang senjata tajam jenis parang dan mandau kemudian menebaskan mandau dan parang tersebut ke arah badan dan tangan Saksi Rudi Harisatu hingga membuat saksi Rudi Harisatu jatuh tersungkur dan tidak berdaya kemudian dalam keadaan tersungkur di tanah Saksi Rudi Harisatu kembali menerima tebasan mandau dan parang di bagian kepala dan tangan secara berulang kali dari Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 469 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Advokatnya di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pembelaannya halaman 45-46 Advokat Terdakwa mendalilkan pada pokoknya jika Unsur dalam pasal tersebut harus adanya “*Rencana Terlebih Dahulu*”, berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa tidak ada Niat Jahat (*mens rea*) untuk melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Penuntut Umum telah salah menerapkan Pasal kepada Para Terdakwa. Bahwa Tujuan awal dari Para Terdakwa hanyalah ingin mengambil kembali Mobil Suzuki Karimun yang berada dalam Penguasaan Sdr. Rudi dan mengembalikan uang/membayar utang Terdakwa II kepada Sdr. Rudi senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tidak ada perencanaan dan *Mens Rea*

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niat Jahat) untuk melakukan penganiayaan berat terhadap Sdr. Rudi. Semua adalah tindakan spontan para Terdakwa untuk Pembelaan diri dari Tindakan yang mengancam nyawa dari para Terdakwa, sehingga dengan demikian haruslah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Gugur karena tidak sesuai dengan keadaan fakta yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai tindakan pembelaan diri terhadap serangan yang seketika terhadap diri sendiri atau orang lain, dengan demikian haruslah para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 34 KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan yaitu:

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
- c. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
- d. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan jika tujuan awal dari Para Terdakwa datang hanya ingin mengambil kembali Mobil Suzuki Karimun yang berada dalam Penguasaan Saksi Rudi Harisatu dan mengembalikan uang/membayar utang Terdakwa II kepada Saksi Rudi Harisatu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rudi Harisatu langsung menusuk paha Terdakwa II Rahman dari kaca jendela mobil sebelah kanan menggunakan senjata tajam jenis badik kemudian para Terdakwa turun dari mobil dan mengejar saksi Rudi Harisatu hingga menebaskan mandau dan parang Para Terdakwa ke arah tubuh Saksi Rudi Harisatu hingga membuat saksi Rudi Harisatu mengalami luka berat, hal mana perbuatan tersebut karena sebagai tindakan pembelaan diri dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 240 ayat (3) KUHP: "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa Keterangan Para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kebenaran terhadap suatu kejadian atau keadaan tertentu tanpa didukung

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



dengan alat bukti lainnya. Bahwa alat bukti yang paling relevan yang didalilkan oleh Para Terdakwa dan Advokatnya adalah surat T-1 berupa Hasil cetak foto, dan surat T-2 berupa Rincian Biaya Pelayanan Pasien atas nama Rahman dari RSUD dr. Murjani Sampit tertanggal 13 November 2025. Terhadap surat bertanda T-1 Majelis Hakim tidak dapat melakukan identifikasi terkait keabsahan dan kebenaran surat tersebut karena menurut Majelis Hakim surat bertanda T-1 tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat sebagaimana dalam Pasal 239 KUHP sehingga surat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Kemudian terhadap surat bertanda T-2 berupa Rincian Biaya Pelayanan Pasien, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat namun demikian Majelis Hakim tidak dapat mengidentifikasi isi daripada surat tersebut yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut terkait korelasi terhadap perkara *aquo*. Dengan demikian menurut Majelis, dalil pembelaan Advokat Para Terdakwa mengenai adanya pembelaan diri dari Para Terdakwa sebagaimana Pasal 34 KUHP tidak terpenuhi dan sebagaimana pertimbangan diatas jika perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 469 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh isi pembelaan Para Terdakwa dan/atau Advokat Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa dan/atau Advokat Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya menjatuhkan putusan bebas atau setidak-tidaknya melepaskan Para terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta penganiayaan berat berencana, dengan demikian pembelaan Para Terdakwa dan/atau Advokatnya haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, semua tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar, sedangkan untuk dikatakan melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*), sebuah tindakan harus bertentangan dengan peraturan perundangan (sifat

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



melawan hukum formil) dan/atau hukum yang ada di dalam masyarakat (sifat melawan hukum materil);

Menimbang bahwa untuk meniadakan sifat melawan hukumnya sebuah perbuatan, harus terdapat alasan pembenar, baik alasan pembenar sebagaimana diatur dalam KUHP, maupun alasan pembenar umum diluar KUHP dan/atau undang-undang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *in casu* maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bersifat melawan hukum formil dan materil karena bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tidak adanya alasan pembenar (*vide* Pasal 31 s.d. Pasal 35 KUHP) maupun alasan pembenar diluar KUHP dan/atau undang-undang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas pertanggungjawaban pidana yaitu *geen straf zonder schuld*, yang berarti seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang mana asas tersebut dimanifestasikan dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP yaitu setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa menurut Pompe, syarat untuk dikatakan sebagai kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Bahwa secara doktrinal, kesengajaan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), dll. Bahwa sedangkan yang dimaksud alpa adalah kelalaian, kurang hati-hati, dalam melakukan sebuah perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jika secara objektif sejak awal Para Terdakwa telah secara sadar melakukan perbuatan melukai tubuh dari saksi Rudi Harisatu maka dapat dinilai bahwa Para Terdakwa mengetahui, memahami, dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena *mens rea* yang terkandung dalam ketentuan tersebut mengenai adanya akibat yang dilarang merupakan maksud yang dituju dari seluruh rangkaian perbuatan, maka unsur kesengajaan ini telah terpenuhi;

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dibebani membayar restitusi sejumlah Rp74.842.091,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana surat PU-1 Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan Berat tertanggal 14 April 2026 yang ditandatangani oleh Rudi Harisatu Selaku Korban dan surat PU-2 berupa Pemberitahuan Permohonan Restitusi A.n. Korban Rudi Harisatu dalam perkara Tindak Pidana "Penganiayaan Berat yang dilakukan secara bersama-sama" yang diperiksa dan diadili Majelis Hakim PN Sampit dengan Nomor register Perkara: 53/Pid.B/2026/PN Spt tertanggal 12 April 2026. Bahwa tuntutan restitusi tersebut didasarkan dari surat-surat bertanda PU-3 sampai dengan PU-11, sehingga Penuntut Umum selanjutnya mencantumkan restitusi tersebut dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutananya telah memohonkan restitusi dengan disertai bukti-bukti perhitungan dari surat-surat bertanda PU-3 sampai dengan PU-11. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah meminta tanggapan Para Terdakwa dan Advokatnya, yang mana telah dituangkan dalam pembelaannya yang pada pokoknya menolak tuntutan restitusi dari saksi korban Rudi Harisatu tersebut;

Menimbang, bahwa restitusi mencakup ganti rugi terhadap hal-hal yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yaitu 1) ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, 2) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, 3) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau 4) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 178 KUHP yang menyatakan bahwa ayat (1): Korban berhak mendapatkan restitusi, ayat (2): Restitusi berupa: a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, b.

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau, c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun, sehingga secara *a contrario* Majelis Hakim berpendapat perhitungan restitusi yang diajukan oleh pihak Korban saksi Rudi Harisatu beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, karena didasarkan kepada bukti-bukti pengeluaran yang terlampir dalam surat bertanda PU-3 sampai dengan PU-11 dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan dalam Pasal 178 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Jo. Penjelasan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada pokoknya mengatur Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan bagi Para Terdakwa berupa ganti rugi termasuk restitusi, yang mana apabila tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka berlaku ketentuan sebagaimana bagi pidana denda sesuai Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang pada pokoknya menentukan apabila pidana denda tidak dibayar maka penggantinya hanya pidana penjara. Ketentuan tersebut berlaku bagi pembayaran ganti rugi termasuk restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasannya. Dengan demikian apabila restitusi tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi restitusi yang tidak dibayar tersebut, dan apabila kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, restitusi yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara. Dengan demikian apabila restitusi tidak dibayar oleh Terpidana, dan kekayaan atau pendapatannya tidak cukup untuk membayar itu atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang berperdoman pada Undang-undang

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 serta KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpedoman pada pedoman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya:

- a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pedoman pidana huruf a, d, e, dan f telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam pertimbangan mengenai fakta hukum dan pertimbangan unsur pasal serta di dalam pertimbangan mengenai kesalahan, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan ulang poin-poin tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pedoman pidana huruf b, c, g, dan h, diketahui jika motif, tujuan dan sikap batin Para Terdakwa adalah untuk melukai saksi korban Rudi Harisatu namun terkait apa motif yang sebenarnya dari Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *aquo* tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang mana hal tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga menurut Majelis tetap menunjukkan tingkat kesalahan yang nyata dan patut dipertanggungjawabkan. Terhadap sisi sikap dan tindakan setelah tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi, serta pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku terungkap bahwa Para Terdakwa pernah beberapa kali dihukum dengan jenis tindak pidana yang

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



beragam sehingga Majelis memandang Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan permanen korban Saksi Rudi Harisatu akibat luka berat yang tidak dapat disembuhkan lagi dan Saksi Korban Rudi Harisatu sulit untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari termasuk dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Bahwa tidak ada pemberian tali asih maupun perdamaian yang terjadi dari Para Terdakwa kepada korban Saksi Rudi Harisatu. Bahwa ditinjau dari nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat maka secara sosial menimbulkan bahaya dan keresahan di masyarakat, sehingga nilai keadilan publik menuntut adanya pemidanaan yang tegas namun penjatuhanannya haruslah tetap proporsional;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan nomor 1047/Pid.B.Sita/2025/PN Spt tanggal 25 November 2025 yang disita dari Terdakwa II Rahman Bin Calon (alm) dan penetapan penyitaan nomor 1127/Pid.B.Sita/2025/PN Spt tanggal 17 Desember 2025 yang disita dari M. Ridho Ruswandi Bin Rudi Harisatu yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki XL 7 warna Hitam tanpa plat nomor;

Terhadap barang bukti kendaraan diatas oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan tidak terkait

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tindak pidana *aquo*, dan kendaraan tersebut diperoleh dan disita dari Terdakwa II Rahman Bin Calon (alm), oleh karenanya beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rahman Bin Calon (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor;

Terhadap barang bukti kendaraan diatas oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan kendaraan tersebut diperoleh dan disita dari saksi M. Ridho Ruswandi Bin Rudi Harisatu, oleh karenanya beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Ridho Ruswandi Bin Rudi Harisatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Tidak ada pemberian tali asih maupun perdamaian yang terjadi dari Para Terdakwa kepada korban maupun keluarganya;
- Korban tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan cacat permanen akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa pernah dihukum beberapa kali dengan jenis tindak pidana yang beragam;
- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang seluruh perbuatannya di persidangan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 469 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmat Rifandi Bin Calon (Alm)** dan **Terdakwa II Rahman Bin Calon (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan berat berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp74.842.091,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan jika restitusi tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi restitusi yang tidak dibayar;
5. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, restitusi yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 54 (lima puluh empat) hari;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki XL 7 warna Hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rahman Bin Calon (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hijau tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada saksi M. Ridho Ruswandi Bin Rudi Harisatu;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 21 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Verdian Rifansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Denico Toschani, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)